

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5419/2537

นาย มา นิตย วีระวัฒน์
นาย สถาพร อัมระपाल ใน ฐานะ ส่วน
ตัว และ ผู้จัดการมรดก ของ

โจทก์

จำเลย

นาง สวลี อัมระपाल กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 191, มาตรา 845

สัญญานายหน้าระบุว่า มอบให้นายหน้าไปจัดการจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา แสดงว่าคู่สัญญามีเจตนากำหนดเวลาไว้แน่นอนว่าต้องจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาถือเป็นสาระสำคัญของสัญญานายหน้า เมื่อนายหน้าไม่สามารถจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายภายในกำหนด โดยไม่ปรากฏว่ามีการผ่อนเวลาตามสัญญาออกไปอีก สัญญาจึงสิ้นสุดลงไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสอง และนางสวลี อัมระपाल เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1370 มีความประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าว นางสวลีในฐานะเจ้าของที่ดินคนหนึ่งกระทำการแทนจำเลยทั้งสองมอบหมายให้โจทก์เป็นนายหน้า ค่านายหน้าร้อยละ 5 ของราคาที่ดินที่ขายได้โดยจะจ่ายให้ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อมาโจทก์ได้นำกรรมการของบริษัทไทยสุริยะการเคหะและเกษตรกรรม จำกัด ไปพบกับนางส

วลีและได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อเดือนมีนาคม 2526 กำหนดไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2528 แต่ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอลำลูกกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2527 มีผลทำให้ไม่สามารถโอนขายกันได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับ ครั้นเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2527 จำเลยทั้งสองและนางสวลีจึงจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวที่สำนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ในราคา 5,442,525 บาท การที่จำเลยทั้งสองและนางสวลีได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อเป็นผลมาจากการชี้ช่องของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่านายหน้าตามที่ตกลงกันไว้ นั้นโจทก์ได้ทวงถามค่านายหน้าคิดเป็นเงิน 272,126.25 บาท จากนางสวลีต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม 2531 นางสวลีถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ได้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินโจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1370 ตามฟ้อง จำเลยที่ 1 และนางสวลีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียง 2 ส่วน อีก 2 ส่วนเป็นของจำเลยที่ 2 และนายสุนทร อัมระपाल นางสวลีเคยให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินโฉนดดังกล่าวมีเงื่อนไขให้โจทก์จัดการขายที่ดินและจดทะเบียนซื้อขายภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หากพ้นกำหนดสัญญานายหน้าเป็นอันสิ้นสุดลง โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาดังนั้น สัญญานายหน้าระหว่างโจทก์กับนางสวลีจึงสิ้นสุดลงโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้า ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ไม่เคยตั้งโจทก์หรือมอบอำนาจให้นางสวลีเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดิน ส่วนของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสวลี อัมระपाल ชำระเงินจำนวน 217,126.25 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าบำเหน็จนายหน้าจากจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสวลี อัมระपाल หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า แม้หนังสือสัญญานายหน้าเอกสารหมายเลข จ.1 มีวามอบให้นายหน้าไปจัดการให้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติหรือข้อเท็จจริงแล้ว โจทก์ผู้เป็นนายหน้าไม่มีอำนาจที่จะไปจัดการให้ฝ่ายจำเลยที่ 1 ผู้ขายไปจดทะเบียนกับฝ่ายผู้ซื้อ เพราะผู้ขายและผู้ซื้อไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ไปกระทำการดังกล่าวได้ เมื่อโจทก์เป็นนายหน้าไปติดต่อหาผู้ซื้อที่ดินได้และฝ่ายจำเลยที่ 1 ก็ได้โอนขายให้ฝ่ายผู้ซื้อที่โจทก์เป็นนายหน้าแล้ว โจทก์ก็มีสิทธิได้ค่าบำเหน็จนายหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้ นั้น เห็นว่าข้อตกลงในหนังสือสัญญานายหน้าเอกสารหมายเลข จ.1 มีข้อความว่า "มอบให้นายหน้าไปจัดการให้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินให้เสร็จภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันทำสัญญานี้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สัญญานายหน้านี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลง" ตามข้อตกลงดังกล่าวแสดงว่า คู่สัญญามีเจตนา กำหนดเวลาไว้แน่นอนว่าต้องจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จภายใน

กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา กำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญานายหน้า เมื่อโจทก์ไม่สามารถจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันได้ภายในกำหนด 30 วันโดยไม่ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนเวลาตามสัญญาออกไปอีกแล้วถือว่าสัญญาสิ้นสุดไม่มีผลผูกพันคู่กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบำเหน็จนายหน้าจากจำเลยที่ 1 ได้นั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระแก้ว-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>